

Reklamace vad díla a odstoupení od smlouvy o dílo

dle § 2615 a § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Jana Nováková
Lipová 214/8, 602 00 Brno
nar. 12. 4. 1981

Zhotovitel:

STAVOKOMPLET s.r.o.
Průmyslová 45, 664 34 Kuřim
IČO: 27183940

Věc: Reklamace vad díla, odstoupení od smlouvy o dílo č. 2024/SO/118 ze dne 3. 3. 2024 a výzva k vrácení zaplacené zálohy a k náhradě škody

I. Skutkový stav

1. Dne 3. 3. 2024 uzavřela objednatelka se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2024/SO/118, jejímž předmětem byla výstavba rodinného domu na pozemku parc. č. 512/9 v k. ú. Řečkovice, včetně základové desky, hrubé stavby a zastřešení, za celkovou cenu díla 4 850 000 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla byl sjednán na 30. 11. 2024.
2. Objednatelka uhradila zhotoviteli zálohy v celkové výši 2 910 000 Kč, a to ve třech splátkách dle harmonogramu prací (faktury č. 20240311, 20240622 a 20240905).
3. Dne 14. 1. 2025 objednatelka při převjímce hrubé stavby zjistila trhliny v základové desce v severovýchodním rohu objektu o šířce až 4 mm a viditelné zatékání do sklepního prostoru po dešti dne 9. 1. 2025. Zhotovitel byl o zjištěných vadách informován e-mailem dne 15. 1. 2025.
4. Objednatelka si na vlastní náklady nechala vypracovat znalecký posudek soudním znalcem Ing. Petrem Dvořákem (znalecký posudek č. 118/2025 ze dne 3. 2. 2025), který jako pravděpodobnou příčinu trhlin označil nedostatečné hutnění podkladních vrstev a absenci dilatační spáry v místě přechodu základů na skalnaté podloží. Znalec zároveň konstatuje, že bez provedení sond nelze zcela vyloučit ani vliv promrznutí základové spáry v zimním období 2024/2025.
5. Zhotovitel dopisem ze dne 20. 2. 2025 odpovědnost za vady odmítl s odůvodněním, že projektovou dokumentaci základů zpracoval externí projektant vybraný objednatelkou a že zhotovitel realizoval pouze to, co bylo v dokumentaci předepsáno.

II. Právní argumentace

6. Zhotovitel odpovídá objednatelce za vady díla dle § 2615 občanského zákoníku, neboť dílo v době předání nemělo vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci ani vlastnosti obvyklé u staveb tohoto druhu. Trhliny v základové desce a zatékání jsou vadami, které brání řádnému užívání díla, a jde tedy o vadu podstatnou.

7. Odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit poukazem na to, že postupoval podle projektové dokumentace. Dle § 2594 odst. 1 obč. zák. byl zhotovitel jakožto odborník povinen upozornit objednatelku na nevhodnost pokynů či podkladů, pokud věděl nebo vědět měl, že mohou vést k vadnému provedení díla. Zhotovitel jako stavební firma s dlouholetou praxí musel vhodnost řešení základů na místě se skalnatým podložím posoudit a na případná rizika objednatelku upozornit, což neučinil.

8. Vzhledem k tomu, že jde o vadu podstatnou porušující smlouvu, je objednatelka oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 a § 2106 odst. 1 písm. d) obč. zák. a požadovat vrácení poskytnutého plnění, tj. zaplacených záloh ve výši 2 910 000 Kč, včetně nákladů vynaložených na znalecký posudek ve výši 18 500 Kč jako součásti škody dle § 2913 obč. zák.

(K povinnosti zhotovitele upozornit na nevhodnost podkladů srov. ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu k § 2594 obč. zák., např. rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 2803/2019.)

III. Výzva

Objednatelka tímto odstupuje od smlouvy o dílo č. 2024/SO/118 a vyzývá zhotovitele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto podání:

1. vrátil zaplacené zálohy v celkové výši 2 910 000 Kč na účet objednatelky uvedený v příloze,
2. uhradil náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 18 500 Kč,
3. písemně potvrdil převzetí staveniště zpět do dispozice zhotovitele za účelem odstranění vad na jeho náklady, nebo se k tomuto bodu jinak vyjádřil.

V případě marného uplynutí uvedené lhůty bude objednatelka nucena uplatnit své nároky soudní cestou, včetně návrhu na nařízení předběžného opatření k zajištění stavby proti dalšímu poškození.

Přílohy:

1. Smlouva o dílo č. 2024/SO/118 ze dne 3. 3. 2024

2. Znalecký posudek č. 118/2025 ze dne 3. 2. 2025
3. Fotodokumentace trhlin a zatékání ze dne 14. 1. 2025
4. Korespondence se zhotovitelem (e-mail 15. 1. 2025, dopis 20. 2. 2025)

V Brně dne 28. 2. 2025

Jana Nováková, objednatelka